قرارداد طراحی و توسعه وب‌سایت

شماره قرارداد: .....

تاریخ: .....

این قرارداد فی‌مابین:

طرف اول (ارائه‌دهنده خدمات)

آقای/خانم ..... فرزند .....به شماره ملی .....، شماره تماس .....، که از این پس در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود.

طرف دوم (کارفرما)

آقای/خانم .....، به شماره ملی/شناسه .....،
نشانی .....، شماره تماس .....،
که از این پس «کارفرما» نامیده می‌شود.

طرفین با توجه به مفاد این قرارداد و با عنایت به قوانین جمهوری اسلامی ایران، توافق نمودند روابط کاری خود را طبق شرایط و ضوابط زیر تنظیم نمایند.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از طراحی، توسعه، پیاده‌سازی و تحویل وب‌سایت مطابق مشخصات فنی، طراحی گرافیکی، امکانات و الزامات عملکردی مورد توافق طرفین و مندرج در این قرارداد و پیوست‌های آن.

ماده ۲: شرح خدمات و محدوده پروژه

۲-۱. طراحی گرافیکی صفحات وب طبق نمونه‌ها و نیازمندی‌های مورد توافق با کارفرما.

۲-۲. توسعه و پیاده‌سازی بخش‌های فرانت‌اند و بک‌اند وب‌سایت مطابق محدوده پروژه.

۲-۳. اتصال به سامانه‌ها، APIها و سرویس‌های ثالث مورد توافق.

۲-۴. انجام تست‌های عملکردی، امنیتی و کیفی مرتبط با بخش‌های توسعه‌یافته توسط طرف اول.

۲-۵. ارائه مستندات فنی و راهنمای کاربری در صورت توافق طرفین.

۲-۶. خدمات ارائه‌شده توسط طرف اول:

.....

.....

.....

.....

.....

۲-۷. محدوده پروژه (Scope of Work):

.....

.....

.....

.....

.....

۲-۸. محدودیت‌ها:

خدمات، قابلیت‌ها یا تغییرات خارج از محدوده فوق، به‌عنوان درخواست جدید (Request Change) محسوب شده و نیازمند توافق جداگانه طرفین و پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود.

ماده ۳: زمان‌بندی، مراحل اجرا و تحویل پروژه

۳-۱. مدت قرارداد

مدت اجرای پروژه از تاریخ دریافت پیش‌پرداخت و تحویل کامل اطلاعات و مدارک مورد نیاز توسط کارفرما آغاز شده و مجموعاً ..... روز/هفته/ماه کاری خواهد بود.

شروع پروژه منوط به تحقق هم‌زمان شرایط زیر است:

الف) امضای قرارداد توسط طرفین.
ب) پرداخت پیش‌پرداخت.
ج) تحویل کامل اطلاعات، محتوا، تصاویر، فایل‌ها، دسترسی‌ها و سایر موارد مورد نیاز از سوی کارفرما.

در صورت عدم تحقق هر یک از موارد فوق، طرف اول تعهدی نسبت به شروع پروژه در زمان تعیین‌شده نخواهد داشت.

۳-۲. نحوه ارائه و مشاهده مراحل پروژه

پس از تکمیل هر مرحله، تغییرات و قابلیت‌های انجام‌شده در **محیط اجرایی و زیرساخت راه‌اندازی‌شده پروژه** در اختیار کارفرما قرار گرفته و کارفرما می‌تواند روند اجرای پروژه و تغییرات اعمال‌شده را به‌صورت زنده مشاهده و بررسی نماید.

در صورت نیاز، طرف اول می‌تواند گزارش پیشرفت، توضیحات فنی یا جلسه آنلاین/حضوری جهت بررسی مرحله مربوطه ارائه نماید.

کارفرما موظف است حداکثر ظرف **۵ روز کاری** نسبت به بررسی و اعلام تأیید یا درخواست اصلاحات مرتبط با همان مرحله اقدام نماید.

۳-۳. مراحل اجرای پروژه

نمرحله	شرح فعالیت	مدت زمان
مرحله اول	.....	..... روز کاری
مرحله دوم	.....	..... روز کاری
مرحله سوم	.....	..... روز کاری
مرحله چهارم	.....	..... روز کاری
مرحله پنجم	.....	..... روز کاری
مرحله ششم	.....	..... روز کاری
مرحله هفتم	.....	..... روز کاری
مرحله هشتم	.....	..... روز کاری
مرحله نهم	.....	..... روز کاری
مرحله دهم	.....	..... روز کاری

طرفین می‌توانند در زمان امضای قرارداد، جدول فوق را متناسب با هر پروژه تکمیل یا اصلاح نمایند.

۳-۴. تأیید ضمنی مراحل

چنانچه کارفرما ظرف مدت ۵ روز کاری پس از در اختیار قرار گرفتن خروجی هر مرحله، نظر مکتوب خود را اعلام ننماید، آن مرحله به‌صورت خودکار تأییدشده تلقی شده و طرف اول مجاز به آغاز مرحله بعدی خواهد بود.

۳-۵. تأخیر ناشی از کارفرما

هرگونه تأخیر ناشی از موارد زیر موجب تمدید خودکار زمان تحویل پروژه خواهد شد:

- تأخیر در پرداخت اقساط
- تأخیر در ارائه محتوا
- تأخیر در ارائه تصاویر یا فایل‌ها
- تأخیر در ارائه دسترسی‌ها
- تأخیر در پاسخ‌گویی و اعلام نظر
- درخواست تغییرات جدید یا خارج از محدوده پروژه

مدت تمدید حداقل معادل مدت تأخیر کارفرما بوده و طرف اول مسئولیتی بابت تأخیر ناشی از موارد فوق نخواهد داشت.

۳-۶. تعلیق پروژه

چنانچه کارفرما بیش از ۱۵ روز کاری در ارائه اطلاعات، محتوا، تأیید مراحل یا پرداخت مطالبات تأخیر نماید، طرف اول مجاز است پروژه را به حالت تعلیق درآورد.

در دوره تعلیق:

- طرف اول تعهدی نسبت به ادامه فعالیت نخواهد داشت.
- زمان‌بندی پروژه متوقف خواهد شد.
- پس از رفع علت تعلیق، زمان‌بندی جدید پروژه توسط طرف اول اعلام خواهد شد.

۳-۷. توقف طولانی پروژه

در صورتی که پروژه به دلیل قصور یا عدم همکاری کارفرما بیش از ۶۰ روز متوقف بماند:

- طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
- مبالغ پرداخت‌شده قابل استرداد نخواهد بود.
- هزینه خدمات انجام‌شده تا تاریخ توقف، قطعی و متعلق به طرف اول خواهد بود.

۳-۸. تحویل نهایی پروژه

تحویل نهایی پروژه زمانی محقق می‌شود که:

۱. کلیه مراحل و خدمات موضوع قرارداد انجام شده باشد.

۲. پروژه و زیرساخت مورد نیاز آن راه‌اندازی و در محیط اجرایی مستقر شده باشد.

۳. قابلیت‌ها و تغییرات موضوع قرارداد در محیط اجرایی در اختیار کارفرما قرار گرفته و امکان مشاهده و بررسی آن‌ها توسط کارفرما فراهم شده باشد.

۴. کارفرما تأیید نهایی خود را اعلام نموده باشد یا مطابق بند ۳-۴، پروژه مشمول تأیید ضمنی شده باشد.

۵. کلیه مطالبات مالی طرف اول مطابق شرایط قرارداد تسویه شده باشد.

تا پیش از تسویه کامل مطالبات، انتقال کامل مالکیت و دسترسی‌های مربوط به سورس کد، مخازن پروژه، پنل‌های مدیریتی و فایل‌های اصلی پروژه انجام نخواهد شد.

ماده ۴: مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

۴-۱. مبلغ کل قرارداد

مبلغ کل قرارداد برابر است با:

..... ریال

۴-۲. شرایط و مراحل پرداخت

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس توافق طرفین به شرح زیر تعیین می‌گردد:

مرحله اول

مبلغ/درصد.....
زمان پرداخت: .....

مرحله دوم

مبلغ/درصد.....
زمان پرداخت:.....

مرحله سوم

مبلغ/درصد.....
زمان پرداخت.....

مرحله چهارم

مبلغ/درصد.....
زمان پرداخت.....

سایر مراحل در صورت توافق طرفین

.....
.....
.....

۴-۳. جریمه تأخیر در پرداخت

در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از مبالغ سررسیدشده، به ازای هر روز تأخیر مبلغ/درصد ..... به‌عنوان وجه‌التزام تأخیر در پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.

۴-۴. توقف پروژه در صورت تأخیر در پرداخت

در صورت عدم پرداخت هر یک از مبالغ در موعد مقرر، طرف اول مجاز است تا زمان تسویه مبلغ سررسیدشده، اجرای پروژه و ارائه خدمات را متوقف نماید. مدت توقف ناشی از تأخیر کارفرما به مدت اجرای پروژه اضافه خواهد شد.

۴-۵. خدمات خارج از محدوده

هرگونه خدمت، قابلیت، تغییر یا درخواست خارج از محدوده توافق‌شده قرارداد، مشمول هزینه جداگانه بوده و مبلغ و شرایط پرداخت آن پیش از شروع اجرا با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

۴-۶. اطلاعات حساب و مشخصات بانکی طرف اول

به‌منظور انجام پرداخت‌های موضوع این قرارداد، مشخصات حساب بانکی متعلق به طرف اول به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام و نام خانوادگی / نام نماینده تیم صاحب حساب:

.....

نام بانک:

.....

شماره کارت:

.....

شماره حساب:

.....

شماره شبا (IBAN):

.....

نام صاحب حساب:

.....

تبصره: کلیه پرداخت‌های کارفرما بابت مبالغ موضوع این قرارداد، در صورت واریز به حساب یا کارت بانکی اعلام‌شده از سوی طرف اول، با ارائه رسید یا مستند بانکی معتبر، قابل استناد و محاسبه در تعهدات مالی قرارداد خواهد بود. هرگونه تغییر در مشخصات حساب یا اطلاعات بانکی طرف اول باید به‌صورت کتبی به کارفرما اعلام گردد.

ماده ۵: فرآیند تأیید مراحل پروژه

۵-۱. پس از تکمیل هر مرحله، قابلیت‌ها و تغییرات مربوطه در محیط اجرایی پروژه در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد تا به‌صورت زنده مشاهده و بررسی شود.

۵-۲. کارفرما موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری نسبت به بررسی مرحله و اعلام تأیید یا اصلاحات مورد نظر خود اقدام نماید.

۵-۳. عدم اعلام نظر کارفرما در مهلت مقرر، به منزله تأیید مرحله تلقی خواهد شد.

۵-۴. اصلاحات اعلامی باید در چارچوب محدوده پروژه باشد. درخواست‌های جدید یا خارج از محدوده، مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.

ماده ۶: اصلاحات و تغییرات

۶-۱. کارفرما برای هر مرحله از پروژه حداکثر تا ۳ نوبت اصلاح جزئی در چارچوب Scope مصوب قرارداد را بدون هزینه اضافی خواهد داشت.

۶-۲. اصلاح جزئی شامل تغییرات محدود در رابط کاربری، متن، چیدمان یا تنظیمات قابلیت‌های موجود است و شامل تغییر منطق اصلی سیستم، ایجاد قابلیت جدید، تغییر فرآیند کسب‌وکار یا توسعه ماژول جدید نمی‌شود.

۶-۳. هرگونه درخواست خارج از محدوده پروژه یا تغییر اساسی در قابلیت‌های مورد توافق، به‌عنوان Change Request محسوب شده و پس از برآورد زمان و هزینه و تأیید کتبی کارفرما اجرا خواهد شد.

ماده ۷: تعهدات کارفرما

۷-۱. ارائه به‌موقع محتوا، تصاویر، اطلاعات، فایل‌ها و دسترسی‌های لازم برای انجام پروژه.

۷-۲. همکاری و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و بازخوردهای طرف اول در زمان‌بندی مشخص.

۷-۳. مسئولیت محتوای بارگذاری‌شده در وب‌سایت و صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط کارفرما به‌صورت کامل بر عهده کارفرما است.

۷-۴. کارفرما موظف است اطلاعات و دسترسی‌های مورد نیاز جهت راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت‌های پروژه را در زمان مقرر در اختیار طرف اول قرار دهد.

ماده ۸: مالکیت و حقوق مالکیت فکری

۸-۱. مالکیت سورس کد و ابزارهای اختصاصی توسعه‌یافته برای پروژه تا زمان تسویه کامل مبلغ قرارداد به کارفرما منتقل نخواهد شد.

۸-۲. پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد، حقوق و دسترسی‌های مورد توافق طرفین مطابق مفاد قرارداد در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

۸-۳. طرف اول حق استفاده از پروژه در رزومه، نمونه‌کار و تبلیغات خود را، مگر در صورت توافق کتبی خلاف آن، خواهد داشت.

۸-۴. مالکیت ابزارها، کتابخانه‌ها، فریم‌ورک‌ها، کدهای عمومی، اجزای قابل استفاده مجدد و زیرساخت‌های فنی متعلق به طرف اول باقی خواهد ماند.

ماده ۹: پشتیبانی و نگهداری

۹-۱. مدت و تعهد پشتیبانی

طرف اول متعهد است از تاریخ تحویل نهایی پروژه به مدت ..... ماه، خدمات پشتیبانی موضوع این قرارداد را ارائه نماید. درخواست‌های پشتیبانی توسط کارفرما از طریق ..... اعلام شده و طرف اول متعهد به بررسی و رفع موارد مشمول پشتیبانی خواهد بود.

۹-۲. محدوده پشتیبانی

پشتیبانی شامل رفع اشکالات فنی، امنیتی و عملکردی مرتبط با بخش‌های توسعه‌یافته توسط طرف اول و اصلاحات جزئی مورد نیاز برای حفظ عملکرد صحیح سیستم است. توسعه قابلیت جدید، تغییرات اساسی و درخواست‌های خارج از محدوده قرارداد، مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.

۹-۳. تضمین ارائه خدمات پشتیبانی

طرف اول متعهد است در طول مدت پشتیبانی، خدمات مذکور را ارائه نماید. در صورت عدم ارائه خدمات بدون عذر موجه، کارفرما می‌تواند پس از اعلام کتبی و اعطای مهلت ..... روز کاری، درخواست جبران یا تمدید مدت پشتیبانی متناسب با مدت عدم ارائه خدمات را مطرح نماید.

۹-۴. زیرساخت و سرویس‌های شخص ثالث

هزینه سرور، هاست، دامنه، فضای ذخیره‌سازی، سرویس‌های ابری، API، پیامک، هوش مصنوعی و سایر سرویس‌های شخص ثالث، جدا از هزینه پشتیبانی بوده و بر اساس هزینه واقعی سرویس‌دهنده مربوطه محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می‌شود. اختلالات ناشی از این سرویس‌ها یا سایر عوامل خارج از کنترل طرف اول، مشمول تضمین پشتیبانی نخواهد بود.

۹-۵. پشتیبانی پس از پایان مدت

پس از پایان مدت پشتیبانی، ادامه خدمات منوط به تمدید و توافق جداگانه طرفین خواهد بود. مبلغ دوره جدید بر اساس

شرایط پروژه، حجم خدمات و هزینه‌های جاری زیرساخت و سرویس‌های شخص ثالث در زمان تمدید تعیین می‌شود و از پیش مبلغ ثابتی برای آن تعیین نخواهد شد.

۹-۶. در صورت ادامه استفاده کارفرما از زیرساخت‌ها و سرویس‌های مورد استفاده پروژه پس از پایان مدت پشتیبانی، هزینه‌های جاری مربوط به این سرویس‌ها بر اساس هزینه واقعی سرویس‌دهنده مربوطه محاسبه و توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰: فسخ قرارداد

۱۰-۱. هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تعهدات اساسی، می‌تواند پس از اخطار کتبی ..... روزه و عدم رفع تخلف در مهلت مقرر، قرارداد را فسخ نماید.

۱۰-۲. در صورت فسخ قرارداد به دلیل تخلف یا عدم همکاری کارفرما، مبالغ پرداخت‌شده قابل استرداد نخواهد بود.

۱۰-۳. در صورت توقف پروژه به دلیل عدم همکاری یا قصور کارفرما، زمان تحویل پروژه به‌صورت خودکار تمدید خواهد شد.

ماده ۱۱: خسارت‌ها و وجه‌التزام

۱۱-۱. سقف مسئولیت مالی طرف اول، در حدود مبلغ دریافتی بابت این قرارداد خواهد بود.

۱۱-۲. هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از سیستم، تغییرات ایجادشده توسط کارفرما یا اشخاص ثالث و یا استفاده برخلاف مستندات و دستورالعمل‌های ارائه‌شده، بر عهده کارفرما خواهد بود.

۱۱-۳. طرف اول مسئول خسارات ناشی از اختلال یا قطعی سرویس‌دهندگان ثالث، زیرساخت‌های خارج از کنترل، سرویس‌های ابری، APIها، اینترنت، برق و سایر موارد مشابه خارج از کنترل خود نخواهد بود.

ماده ۱۲: فورس ماژور

اتفاقات خارج از کنترل طرفین از جمله زلزله، سیل، آتش‌سوزی، جنگ، تحریم‌های دولتی، اختلالات عمده اینترنت و برق و سایر حوادث قهری، موجب تعویق مهلت‌های اجرای تعهدات و تحویل پروژه خواهد شد و در مدت استمرار چنین شرایطی، هیچ‌یک از طرفین مسئولیتی بابت تأخیر ناشی از آن نخواهد داشت.

ماده ۱۳: محرمانگی

طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات، مستندات، داده‌ها، دسترسی‌ها، اطلاعات تجاری و فنی و سایر اطلاعات محرمانه یکدیگر را که در جریان اجرای قرارداد دریافت می‌کنند، محرمانه نگه داشته و بدون رضایت طرف مقابل در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند؛ مگر در مواردی که افشای اطلاعات به موجب قانون یا دستور مرجع صالح الزامی باشد.

ماده ۱۴: حل اختلاف و مرجع رسیدگی

۱-۱۴. کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا عدم اجرای این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره و توافق دوستانه طرفین حل‌وفصل خواهد شد.

۲-۱۴. در صورت عدم حصول توافق، مرجع رسیدگی، دادگاه حقوقی صالح در اردبیل خواهد بود.

ماده ۱۵: سایر شرایط

۱-۱۵. طرف اول مجاز است در صورت عدم پرداخت مبالغ سررسیدشده، ارائه خدمات و اجرای پروژه را تا زمان تسویه مطالبات متوقف نماید.

۲-۱۵. تأخیر کارفرما در ارائه اطلاعات، محتوا، دسترسی‌ها یا اعلام نظر موجب تمدید خودکار زمان تحویل پروژه خواهد شد.

۳-۱۵. درخواست‌های خارج از محدوده پروژه مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.

۴-۱۵. مسئولیت مشکلات ناشی از سرویس‌دهندگان ثالث، زیرساخت‌های خارج از کنترل طرف اول یا تغییرات اعمال‌شده توسط کارفرما یا اشخاص ثالث، بر عهده طرف اول نخواهد بود.

۵-۱۵. کلیه توافقات مربوط به تغییر محدوده پروژه، خدمات اضافی، مبلغ یا شرایط مالی که به‌صورت کتبی مورد تأیید طرفین قرار گیرد، جزء توافقات معتبر طرفین محسوب خواهد شد.

ماده ۱۶: نسخ قرارداد و اعتبار صفحات

این قرارداد مشتمل بر ..... صفحه، ..... ماده و ..... تبصره بوده و در دو نسخه متحدالمتن، متحدالاعتبار و دارای حکم واحد تنظیم و امضا گردیده است.

پس از امضای طرفین، یک نسخه از قرارداد نزد طرف اول و نسخه دیگر نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار هستند.

کلیه صفحات قرارداد و ضمائم آن باید توسط طرفین امضا یا پاراف شود. در غیر این صورت، صفحه یا ضمیمه فاقد امضا یا پاراف، جزء اسناد معتبر قرارداد محسوب نخواهد شد.

هرگونه اصلاح، حذف، الحاق، تغییر یا اضافه نمودن بند، ماده، تبصره، ضمیمه یا صفحه جدید پس از امضای قرارداد، صرفاً با توافق کتبی طرفین و امضای مجدد ایشان معتبر خواهد بود و در غیر این صورت فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است.

تمامی پیوست‌ها، ضمائم، جدول زمان‌بندی، شرح خدمات، محدوده پروژه، پیشنهاد فنی و مالی و سایر اسناد مورد توافق که به تأیید طرفین رسیده باشند، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.

طرفین اقرار می‌نمایند که پیش از امضای قرارداد، تمامی صفحات، مواد، تبصره‌ها و ضمائم آن را مطالعه نموده و با آگاهی کامل نسبت به مفاد آن اقدام به امضا کرده‌اند.

امضای طرفین

طرف اول (ارائه‌دهنده خدمات)

نام و نام خانوادگی: .....

شماره ملی: .....

امضاء: ..

تاریخ: ..

طرف دوم (کارفرما)

نام و نام خانوادگی: .....

شماره ملی/شناسه: .....

امضاء: ..

تاریخ: